EXP. N° 12-2022-PHT-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE: **DANY WILMER EGAS QUISPE**
DEMANDADO: **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA**

RESOLUCIÓN N° 20

Ayacucho, 05 de febrero de 2024.

CONSIDERANDO:

1. Que, el 21 de noviembre de 2023, se notificó a las partes el Laudo Arbitral de Derecho que, daba solución a las controversias planteadas en el presente arbitraje.

2. A través de la Resolución N° 18 de fecha 20 de diciembre de 2023, se tuvo por presentado el escrito de fecha 13 de diciembre de 2023 de la Municipalidad Provincial de Huamanga (en adelante "La Entidad" o "La Demandada") donde solicita que el Árbitro Único atienda 2 recursos en contra del laudo: uno de rectificación y otro de interpretación.

3. A través de la Resolución N° 19 de fecha 22 de enero de 2024, El Árbitro Único determinó establecer un plazo de diez (10) días hábiles a fin de que resuelva el pedido de rectificación e interpretación de Laudo interpuesto por la Entidad el 21 de diciembre de 2023.

4. Mediante la misma Resolución, se dejó constancia de que el escrito presentado por Dany Wilmer Egas Quispe (en adelante "El Supervisor" o "Demandante") de fecha 12 de enero de 2024, fue presentado de forma extemporánea y por ello se determinó que este no cumplió con absolver las solicitudes presentadas por La Entidad, asimismo, no será considerado a efectos de lo que se resuelva en la presente resolución.

5. En ese sentido, y dentro del plazo conferido para dichos fines, el Árbitro Único resuelve los cuestionamientos y solicitudes contra el laudo arbitral, conforme a los siguientes argumentos:

CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LA ENTIDAD

6. En primer lugar, la Entidad interpuso solicitud de **RECTIFICACIÓN e INTERPRETACIÓN** contra el laudo, en los extremos a indicarse en los párrafos siguientes:

7. La Entidad refiere respecto de la solicitud de rectificación que, en el tercer punto resolutivo del Laudo Arbitral, habría habido un error en la suma consignada como devolución a favor del Supervisor. Mientras que se digitó la cifra de S/. 2,862.00, se habría redactado en letras: Dos mil seiscientos ochenta

y dos con 00/100 soles, lo que se prestaría a confusión e indeterminación. Es por tal motivo que La Entidad solicita rectificación de este extremo, amparándose en el artículo 58, numeral 1, literal a) del Decreto Legislativo 1071 Ley de Arbitraje.

8. Por otro lado, la solicitud de interpretación de La Entidad busca que el Árbitro Único explique e interprete el Primer punto resolutivo del Laudo Arbitral, en el que se resolvía la controversia relativa a la resolución de contrato efectuada por La Entidad, y en la que se decidió declararla como inválida. Así pues, solicita que se den los alcances de su ejecución, toda vez que a la fecha la obra: "Construcción de pistas, veredas y obras complementarias en la vía Santa Ana-Andamarca, Distrito de Ayacucho, Provincia de Huamanga-Ayacucho" se encuentra concluido a la fecha.

9. En ese sentido, el Árbitro Único procederá a absolver ambas solicitudes, principalmente en función del Laudo Arbitral y del Decreto Legislativo 1071.

SOBRE LA SOLICITUD DE RECTIFICACION

10. Que, respecto al pedido de rectificación, tenemos que el artículo 58° del Decreto Legislativo N° 1071, norma que regula el Arbitraje, establece lo siguiente: "*(…) cualquiera de las partes puede solicitar la rectificación* ***de cualquier error de cálculo, de trascripción, tipográfico o informático o de naturaleza similar***".

11. Que, en ese sentido, se puede observar que la figura de la rectificación tiene como finalidad que el Árbitro Único pueda solo corregir a solicitud de parte o de oficio, algún error formal detectado en el laudo.

12. Así tenemos que la rectificación o corrección del Laudo Arbitral es posible únicamente cuando se han cometido errores materiales, numéricos, de cálculo, tipográficos y de naturaleza similar, pero no cabe este remedio para alterar el contenido de la decisión[1].

13. De este modo, la rectificación del laudo no puede suponer la modificación de decisiones ya adoptadas por el Árbitro Único, respecto a alguno de los puntos que fueron materia de controversia y que han sido resueltos oportunamente en el laudo o lo que es lo mismo, la rectificación no puede desvirtuar la parte material del fondo del Laudo Arbitral, implicando el pronunciamiento de un nuevo laudo.

14. Aterrizando en el caso concreto, vemos que, en la parte considerativa del Laudo, se dispuso que: "*La Entidad reembolse al Supervisor, por concepto de*

[1] Traducción libre del siguiente texto: "Correction is only possible with respect to a `clerical, computational or typographical error or any errors of similar nature contained in an Award´…This means that where the arbitration rules or the procedural law allow the arbitrators to correct clerical errors, that remedy cannot be used to alter the meaning of de decision". Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration, Emmanuel Gaillard & John Savage (Eds.), Kluwer Law International, 1999, p. 777.

gastos arbitrales derivados de la primera liquidación de gastos arbitrales contenida en la Resolución N° 01 de fecha 16 de enero de 2023, el monto que corresponde a la porción de gastos arbitrales cuyo pago se encontraba a su cargo y que fue asumido en subrogación por el Demandante, el mismo que asciende a la suma neta ***de S/. 2,862.00 (Dos Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 00/100 Soles), es decir, el 50% de la totalidad de los gastos arbitrales***" (el énfasis es nuestro).

15. Así pues, al contrastar lo alegado por La Entidad en su solicitud de rectificación, vemos que efectivamente ha habido un error material en la redacción de este considerando del Laudo, toda vez que lo señalado en el arbitraje respecto de la distribución de gastos arbitrales, era de la siguiente manera:

a) Del Árbitro único (Monto Neto sin IGV):

Árbitro único	**Provisión total**	**50% - Cada Parte**
Patrick Konstantino Hurtado Tueros	S/ 3,350.00 (tres mil trescientos cincuenta con 00/100 Soles) netos.	S/ 1,675.00 (mil seiscientos setenta y cinco con 00/100) soles netos por cada parte.

b) De los Gastos administrativos del Centro (Monto Neto sin IGV):

Gastos Administrativos del CIARD	**Provisión total**	**50% - cada parte**
	S/ 2,375.00 (dos mil trescientos setenta y cinco con 00/100 Soles) netos.	S/ 1, 187.00 (mil ciento ochenta y siete con 00/100 soles) netos.

16. Al sumar la mitad de cada uno de los conceptos (S/. 1,187.00 + S/. 1675.00), da como resultado **S/. 2,862.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS SOLES).** Habiendo hecho la operación matemática, es evidente que el resultado **no es dos mil seiscientos ochenta y dos Soles**, como erróneamente se redactó en el Laudo Arbitral.

17. Siendo entonces un error material tipográfico el alegado por la Entidad, que al ser corregido no altera sustancialmente lo decidido en el Laudo, ni que tampoco modifica las razones expuestas en el mismo, el Árbitro Único declara como **FUNDADA** la solicitud de rectificación del Laudo Arbitral presentada por la Entidad; por lo tanto, deberá modificarse en el punto resolutivo tercero, así como en los considerandos pertinentes, la suma a ser devuelta en favor del Demandante, que será asumida como S/. 2,862.00 (Dos mil ochocientos sesenta y dos soles).

SOBRE LA SOLICITUD DE INTERPRETACION

18. Respecto a este recurso, el inciso b. del numeral 1. del artículo 58º de la Ley de Arbitraje establece:

> *"(…) cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución."*

19. Tal como se ha entendido de manera uniforme, la interpretación o aclaración tiene por **propósito** que el Árbitro Único disipe el contenido de algún extremo oscuro, impreciso o dudoso, expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.

20. En ese sentido, la doctrina arbitral comparada es muy estricta al calificar las facultades de los árbitros de interpretar (o aclarar) su laudo; así, Craig, Park y Paulsson refiriéndose a la naturaleza de la solicitud de interpretación señalan que:

> *"El propósito de la norma es permitir la aclaración de un laudo para permitir su correcta ejecución (como, por ejemplo, si pareciera haber mandatos en conflicto en la parte operativa del laudo). Esta no puede ser usada para requerir al Tribunal que explique, o que formule, sus razones. Esta no provee una ocasión para que el Tribunal reconsidere su decisión. Si esa fuera la base de la solicitud de la parte el Tribunal tendría fundamentos de sobra de encontrar como innecesario o inapropiado el conceder la "interpretación" requerida"*[2].

21. En esa línea, se puede afirmar que:

> *"En resumen, la corrección y aclaración de los laudos arbitrales sólo es admisible cuando no tiene la intención de modificar la esencia de la decisión. De lo contrario, simplemente constituye una manifestación de lo que se llamó "jus sperniandi" en el pasado"*[3]

22. Así mismo, en el Derecho peruano, conviene destacar la precisión de Cantuarias sobre la aclaración quien dice:

---

[2] **Traducción libre del texto siguiente:** *"The purpose of the provision is to permit clarification of an award so as to permit its correct execution (as, for instance, if there would appear to be conflicting commands in the operative sections of the award). It is not to be used to require the tribunal to explain, or to reformulate, its reasons. It does not provide an occasion for the reconsideration by the tribunal of its decision. Should this be the basis of the party's application the tribunal will be quite justified in finding it unnecessary or inappropriate to render the requested "interpretation"".* **W. Laurence Craig, William W. Park & Jan Paulsson, "International Chamber of Commerce Arbitration"**

[3] **LUIZ OLAVO, Baptista.** "Correction and Clarification of arbitral awards", texto presentado en Congreso iCCA, rio de Janeiro, 2010. Página 14. Texto original*: "In brief, the correction and clarification of arbitral awards is admissible only when it does not intend to modify the essence of the decision. Otherwise, it merely constitutes a manifestation of what was called "jus sperniandi" in the past."*

"La aclaración tiene como propósito que se aclare, valga la redundancia, el laudo arbitral, a efectos de permitir su correcta ejecución; por ejemplo, cuando en la parte resolutiva parece que existen órdenes contradictorias. Por lo tanto, no cabe que las partes apelen a este remedio para pretender que los árbitros les expliquen la parte considerativa del laudo y menos para que reformulen su razonamiento, ya que la aclaración no es sinónimo de reconsideración "[4].

23. Ahora, corresponde precisar que la parte solicitante debe indicar con claridad a qué aspecto oscuro o impreciso específicamente se refiere de modo que se proceda a aclararlo.

24. En el caso concreto, el primer punto resolutivo es el siguiente:

PRIMERO. – DECLÁRESE FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la Demanda presentada por DANY WILMER EGAS QUISPE; y, en consecuencia, CORRESPONDE que el Tribunal Unipersonal declare la Invalidez de la Resolución del Contrato N° 1299-2020-MPH/GM efectuada por la Municipalidad Provincial de Huamanga mediante Carta Notarial N° 132-2022-MPH-A/11.

Centro de Conciliación y Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

25. Como puede apreciarse, la respuesta a esta parte de la controversia es enunciativa, o, dicho de otra manera, declarativa. Declarativa en el sentido de que El Árbitro Único ha dejado constancia de que la resolución del contrato por parte de La Entidad no fue conforme al procedimiento legal y que correspondía pronunciarse al respecto.

26. De igual manera, otra razón de que este punto resolutivo sea declarativo es porque conforme a las pretensiones planteadas por las partes y los puntos controvertidos derivados de la demanda arbitral, se buscaba que la resolución de contrato efectuada por La Entidad se declare, entre otros pedidos, inválida y que el Tribunal Arbitral Unipersonal lo declare exactamente de esa manera.

27. Siguiendo por esta línea, el primer punto resolutivo del Laudo del 21 de noviembre de 2023, es acorde a la demanda arbitral, la fijación de puntos controvertidos y acorde a lo peticionado por El Supervisor, el cual buscaba que se declare como inválida la resolución contractual de La Entidad. El Laudo Arbitral fue dictado, conforme a la demanda arbitral, la contestación y los medios probatorios aportados durante el proceso arbitral.

28. Dicho esto, el Árbitro Único deja constancia de que, en el laudo, hubo pronunciamiento respecto a la validez o invalidez de la resolución contractual, que como se ha podido apreciar, se decidió finalmente que ésta era inválida ya que La Entidad no siguió el procedimiento legal. Entonces, al haber emitido

[4] **CANTUARIAS SALAVERRY, Fernando**, El arbitraje en el Perú y el mundo, Marco legal aplicable al arbitraje en el Perú: Ley General de Arbitraje y Legislación aplicable al Estado peruano, Lima, 2008, p 65.

pronunciamiento respecto a este punto controvertido, queda claro que no es necesario aclarar o ilustrar de mejor manera tal pretensión, tal y como lo ha pedido La Entidad en su solicitud de aclaración. Los alcances de su ejecución han sido determinados y cumplidos al momento de declarar la invalidez de la resolución contractual.

29. Por lo tanto, el Árbitro Único declara **INFUNDADA** la solicitud de interpretación presentada por La Municipalidad Provincial de Huamanga.

Por lo que el Árbitro Único resuelve:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de rectificación presentada por la Municipalidad Provincial de Huamanga; por lo tanto, deberá modificarse en el punto resolutivo tercero, así como en los considerandos pertinentes, la suma a ser devuelta en favor del Demandante, que será asumida como S/. 2,862.00 (Dos mil ochocientos sesenta y dos soles).

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADA la solicitud de interpretación presentada por la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Notifíquese a las partes.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

PATRICK HURTADO TUEROS
Árbitro Único

RAIDA YOVANA FLORES CAYLLAHUI
SECRETARIA ARBITRAL